

ORIGINAL

RECIBIDO SEP22'26AM11:49
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1151

INFORME POSITIVO

22
— de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1151, recomienda su aprobación, con enmiendas, según incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1151 propone "añadir un nuevo Artículo 2.004A y enmendar el Artículo 2.047 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de establecer un mecanismo excepcional para el nombramiento de funcionarios municipales en casos de difícil reclutamiento; autorizar, bajo circunstancias debidamente documentadas, la utilización de requisitos alternos de preparación académica y experiencia para determinadas posiciones directivas, gerenciales o de confianza que no requieran licencia profesional para su desempeño; requerir que dichos requisitos alternos consten previamente en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable; establecer salvaguardas para su aplicación; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión informante solicitó y recibió comentarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ("DTRH"), la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico ("OEG"). Desafortunadamente, a pesar de encontrarse consultados desde el 6 de abril de 2026, así como notificaciones de seguimiento a tales fines, al momento de presentar este Informe, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Liga de Ciudades de Puerto Rico, no comparecieron con sus comentarios ante esta Honorable Comisión. No

obstante, dichas incomparecencias no son óbice para que la medida continúe su trámite, y el Poder Legislativo lleve a cabo su función y deber constitucional de legislar.

ANÁLISIS

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", reúne y organiza todas las normas sobre cómo deben funcionar, gobernarse y administrarse los municipios en Puerto Rico. En su Artículo 2.042 esta dispone que cada municipio establecerá un sistema autónomo de administración de recursos humanos regido por el principio de mérito, y los Artículos 2.046 y 2.047 identifican la clasificación, el reclutamiento, la selección y el adiestramiento como áreas esenciales de ese principio, exigiendo que todo puesto municipal forme parte de un plan de clasificación ajustado a sus funciones. A su vez, también establecen que la clasificación, el reclutamiento, la selección y el adiestramiento constituyen áreas esenciales de dicho principio y requieren que los puestos municipales formen parte de planes de clasificación ajustados a las funciones y necesidades del servicio.



A tales fines, el P. del S. 1151 añade un nuevo Artículo 2.004A a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico" y enmendar su Artículo 2.047, con el propósito de establecer un mecanismo excepcional para el nombramiento de funcionarios municipales en puestos directivos, gerenciales o de confianza que no requieran licencia profesional, cuando exista una dificultad real de reclutamiento debidamente documentada. Es menester señalar que el Artículo 2.004 del Código Municipal ya contempla situaciones de difícil reclutamiento. Actualmente, cuando existe dificultad para reclutar a un funcionario bajo los requisitos legales del puesto, la persona que ocupe el cargo de alcalde puede someter otros candidatos cualificados a la Legislatura Municipal de acuerdo con los requisitos alternos incluidos en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación de recursos humanos aplicable. El mismo Artículo contiene disposiciones particulares para los puestos de director de Recursos Humanos y director de Finanzas, incluyendo requisitos de experiencia municipal y adiestramientos posteriores al nombramiento.

Por tanto, el P. del S. 1151, no crea una facultad inexistente, en cambio, su aportación principal es definir con mayor precisión qué constituye una "dificultad real de reclutamiento" y establecer un expediente documental uniforme, mediante una certificación de ocho (8) requisitos, para justificar el uso de mecanismos alternos, allí donde el Artículo 2.004 vigente se limita o se remita de manera general al Plan de Clasificación.

En cambio, se reconoce que las vacantes prolongadas en puestos de dirección pueden afectar la continuidad y calidad de los servicios municipales. También se reconoce que la experiencia laboral, los adiestramientos especializados y las competencias demostradas pueden constituir indicadores validos de capacidad cuando guardan una relación objetiva con las funciones del puesto.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A) DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por conducto de su secretaria, María del Pilar Vélez Casanova, remitió sus comentarios sobre el P. del S. 1151. En síntesis, indicó que la intervención del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se limita al sector privado y a las corporaciones públicas que hacen negocios como entidades privadas, conforme a su Ley Orgánica. Señaló que, por tanto, el Departamento no tiene jurisdicción en la materia que propone enmendar el P. del S. 1151, por lo que se abstuvo de emitir su posición sobre el asunto. Recomendó que la Comisión dirigir sus comentarios y recomendaciones tanto a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico como a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, por ser las entidades que agrupan a los alcaldes de Puerto Rico y quienes se verían afectados de aprobarse la medida.

B) FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico por conducto de su director ejecutivo, Ángel M. Morales Vázquez, **expresó su respaldo al P. del S. 1151**. Sustentó su postura en el hecho de que la medida atiende una necesidad real de los municipios para reclutar y retener personal en posiciones directivas, gerenciales y de confianza, lo que fortalece la autonomía municipal y la continuidad de los servicios públicos.

Asimismo, indico que existen posiciones cuya naturaleza requiere conocimientos especializados y liderato organizacional, pero que resultan particularmente difíciles de reclutar debido a factores como la compensación disponible y la escasez de candidatos cualificados, realidad más evidente en municipios pequeños y medianos cuyos recursos fiscales limitan su capacidad para competir con otras entidades. Señaló que el proyecto propone un mecanismo "razonable y cuidadosamente delimitado" que no elimina los requisitos profesionales exigidos por ley ni debilita el principio de mérito, sino que reconoce que la experiencia progresiva y las competencias demostradas pueden constituir cualificaciones válidas cuando así se haya previsto en el sistema municipal de recursos humanos.

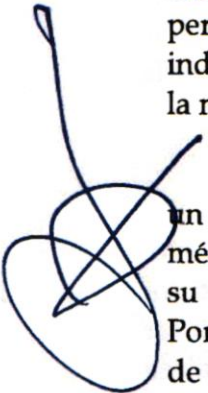
Por último, destaca que el proyecto es consistente con los principios de autonomía municipal y desarrollados mediante la Ley 107-2020, según enmendada, por lo que resulta razonable que los municipios cuenten con herramientas flexibles para atender situaciones de difícil reclutamiento que puedan afectar la continuidad de los servicios esenciales.

C) OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en adelante "OEG", por conducto de su director ejecutivo, Luis A. Pérez Vargas, esbozó su postura sobre la

pieza legislativa. Primeramente, reconoció la necesidad de proveer mayor flexibilidad a los municipios para reclutar personal cualificado en áreas técnicas, profesionales y especializadas. No obstante, advirtió que la implementación de este mecanismo debe evaluarse conforme a la Ley de Ética Gubernamental, particularmente las disposiciones dirigidas a prevenir el nepotismo, los conflictos de intereses y la apariencia de impropiedad en los procesos de selección de personal.

A tales efectos, señaló que el Artículo 4.2(h) de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe que una autoridad nominadora, o un servidor público con capacidad para influir en esta, intervenga en decisiones relacionadas con el nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de un pariente. Asimismo, el Artículo 4.2(g) prohíbe la intervención de un servidor público en asuntos en los que este, o determinadas personas allegadas, tengan un conflicto de intereses que pueda producir un beneficio indebido. Destacó que estas disposiciones continúan aplicando plenamente, aun cuando la medida no haga referencia expresa a ellas.



De igual forma, la OEG manifestó que la flexibilización propuesta podría introducir un grado de discreción administrativa capaz de afectar la uniformidad del sistema de mérito. Indicó que, si la excepción no se delimita adecuadamente, podría normalizarse su utilización y afectarse la transparencia y la equidad en el acceso al empleo público. Por tal razón, enfatizó que cualquier mecanismo excepcional debe preservar el principio de mérito establecido en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" y reiterado en el Artículo 2.042 del Código Municipal.

Para armonizar la medida con dicho principio y con las normas vigentes, la OEG recomendó expresamente lo siguiente:

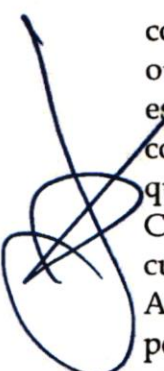
- Definir de manera clara y objetiva el concepto de "difícil reclutamiento";
- exigir evidencia documentada de que el candidato posee requisitos equivalentes;
- garantizar transparencia mediante informes periódicos sobre los nombramientos bajo esta excepción; e
- incluir capacitación obligatoria para atender posibles brechas en la preparación formal.¹

¹ OEG, Memorial Explicativo en torno al P. del S. 1151, en la pág. 6 (2026).

Finalmente, la OEG planteó que la actualización de los planes municipales de clasificación y retribución podría atender la problemática identificada e, incluso, sustituir la necesidad de la medida. Sobre este particular, expresó:

[U]n aspecto importante y que incluso sustituiría la conveniencia de esta pieza legislativa, sería la adopción de Planes de Clasificación y Retribución adecuados a los tiempos. Unos planes actualizados deben plasmar los requisitos esenciales y los alternos. De esta manera, los casos de difícil reclutamiento pasarían a un segundo plano. Lo anterior, en la medida de que los planes habrían anticipado qué conocimientos alternos son necesarios para cada clase sin importar la crisis. De esta manera, se satisfacen las necesidades municipales en beneficio de su ciudadanía.²

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIÓN



El Proyecto tal cual fue radicado habla de posiciones "directivos, gerenciales o de confianza" sin decir qué significa cada palabra, y en un punto usa "posición" cuando en otro usa "puesto" para lo mismo. Se corrige esa inconsistencia a favor de "puesto", que es el término que utiliza en el Código, y se definen los tres conceptos por separado: "de confianza" remite a la definición que ya existe en el Artículo 2.044; "directivo" cubre a quien dirige una unidad municipal, sea o no un puesto de confianza, porque el propio Código limita cuántos puestos de confianza puede tener un municipio; y "gerencial" cubre el nivel de supervisión intermedia, que es precisamente el que la Federación de Alcaldes de Puerto Rico describe como más difícil de reclutar en los municipios pequeños.

Además, se trabajaron unas enmiendas con el fin de que la excepción se use solo en casos genuinos, no como una vía para acomodar a una persona en particular. Se fija un mínimo objetivo para lo que cuenta como "dificultad real de reclutamiento", un proceso abierto por al menos sesenta (60) días y divulgado públicamente; se exige que la idoneidad del candidato se sostenga en una evaluación escrita y no solo en una afirmación del municipio; y se establece que los requisitos alternos tienen que quedar fijados antes de reclutar, no después de haber identificado ya a la persona que se quiere nombrar. Esta última regla responde directamente a una advertencia de la Oficina de Ética Gubernamental que, sin ella, nada impide que un plan se redacte a la medida de alguien.

Se atendieron enmiendas para fines de seguimiento y rendición de cuentas a algo que hoy no lo tiene. Cada municipio tendrá que informar anualmente a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) cuántos nombramientos hace bajo esta excepción, la persona nombrada deberá completar un adiestramiento dentro de su primer año en el puesto, y la reglamentación de cada

² *Id.* en la pág. 2.

municipio tendrá que fijar estándares mínimos de evidencia. Sin esto, ni la Asamblea Legislativa ni nadie más tendría manera de saber, con datos reales, si el mecanismo se está usando como una excepción o si se ha vuelto la práctica ordinaria.

Asimismo, se incorporaron enmiendas para defender lenguaje y disposiciones existentes en el Código Municipal. En estas se deja claro que esta excepción no releva a nadie de cumplir con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico ni con los requisitos particulares que otras leyes exigen para puestos como Director de Finanzas o de Recursos Humanos; que la certificación de la oficina de recursos humanos no le quita a la Legislatura Municipal su facultad de evaluar y rechazar un nombramiento, y que cuando este mecanismo y el del Artículo 2.004 pudieran aplicar al mismo caso, prevalecen las salvaguardas más estrictas del nuevo Artículo 2.004A. Una última enmienda, de menor alcance, hace que el Artículo 2.047 remita a esas mismas salvaguardas, para que no queden dos caminos —uno exigente y uno más laxo— para llegar al mismo resultado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL



En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1151 no impone una obligación económica en el presupuesto de los Gobiernos Municipales.

CONCLUSIÓN

El P. del S. 1151 medida atiende una necesidad documentada por la propia Federación de Alcaldes de Puerto Rico considerando que los municipios, particularmente pequeños y medianos, no pueden competir salarialmente por personal cualificado en puestos directivos y gerenciales, con el consiguiente riesgo de vacantes prolongadas y afectación a la continuidad de los servicios. Esa necesidad no se resuelve automáticamente con las herramientas que el Código Municipal de Puerto Rico ya ofrece, porque el mecanismo instituido en el Artículo 2.004 no distingue con claridad qué puestos cubre más allá de los sujetos a confirmación legislativa municipal, y no exige el nivel de documentación que hoy se considera necesario para sostener una excepción al principio de mérito frente a un escrutinio posterior. Es, entonces, con esta legislación que se convierte una facultad dispersa e implícita en un procedimiento explícito, disponible en los mismos términos para los 78 municipios y no solo para los que cuentan con la capacidad administrativa de haberla identificado y utilizado por su cuenta.

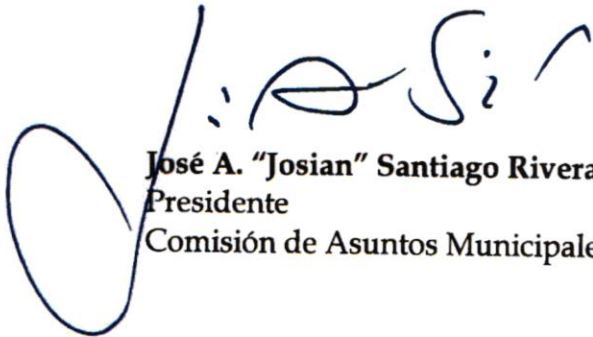
Ninguno de los tres memoriales recibidos identificó un impedimento constitucional o legal a la medida. La Federación de Alcaldes de Puerto Rico la respalda sin condicionarla; la Oficina de Ética Gubernamental no se opone, y sus cuatro recomendaciones, definir con objetividad la dificultad de reclutamiento, exigir

evidencia documentada, garantizar transparencia mediante informes periódicos, e incluir capacitación obligatoria, quedan incorporadas como enmiendas en la legislación. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no toma posición por falta de jurisdicción.

Además, las enmiendas no reducen el alcance de la medida, sino que definen alternativas por las cuales un mecanismo bien intencionado podría, en la práctica, usarse de forma distinta a la que su propia Exposición de Motivos describe: una excepción reservada a casos genuinos de difícil reclutamiento, documentada, transparente y sujeta al mismo principio de mérito que rige el resto del sistema de recursos humanos municipal.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1151 con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



José A. "Josian" Santiago Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1151

23 de marzo de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY



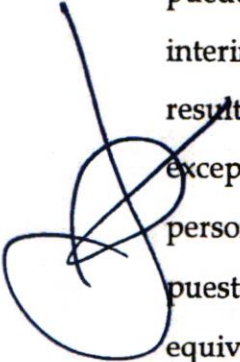
Para añadir un nuevo Artículo 2.004A y enmendar el Artículo 2.047 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de establecer un mecanismo excepcional para el nombramiento de funcionarios municipales en casos de difícil reclutamiento; autorizar, bajo circunstancias debidamente documentadas, la utilización de requisitos alternos de preparación académica y experiencia para determinadas posiciones directivas, gerenciales o de confianza que no requieran licencia profesional para su desempeño; requerir que dichos requisitos alternos consten previamente en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable; establecer salvaguardas para su aplicación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", constituye el cuerpo legal vigente que regula la organización, administración y funcionamiento de los municipios de Puerto Rico. Como parte de dicho esquema normativo, el Código dispone lo relativo al nombramiento de funcionarios municipales, así como la adopción de planes de clasificación de puestos y retribución uniformes para regir el sistema de recursos humanos municipal.

No obstante, la experiencia administrativa de los municipios demuestra que existen determinadas posiciones directivas, gerenciales o de confianza para las cuales, por razón

de la compensación autorizada, la realidad del mercado de empleo y la complejidad funcional del puesto, resulta difícil reclutar candidatos que cumplan con todos los requisitos académicos ordinarios establecidos para la clase de puesto correspondiente. Esa dificultad se manifiesta con particular intensidad en posiciones que, aunque conllevan deberes de supervisión, dirección administrativa, coordinación operacional o manejo programático, no requieren licencia profesional ni credencial compulsoria impuesta por ley para su desempeño.



La ausencia de mecanismos expresos y uniformes para atender estos escenarios puede provocar vacantes prolongadas, inestabilidad administrativa, designaciones interinas sucesivas y afectación a la continuidad de los servicios municipales. Por ello, resulta conveniente que el Código Municipal reconozca de forma clara una facultad excepcional, debidamente delimitada y documentada, para permitir el nombramiento de personas que, aunque no cumplan con todos los requisitos académicos ordinarios del puesto, posean experiencia sustancial, competencias demostradas o preparación equivalente previamente reconocida en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable.

Esta Asamblea Legislativa entiende que dicha flexibilidad debe estar rodeada de criterios objetivos y salvaguardas estrictas. No se persigue debilitar el principio de mérito ni eliminar los requisitos profesionales exigidos por ley, sino reconocer que, en determinados casos de difícil reclutamiento, la experiencia progresiva, la capacidad acreditada de dirección y otras cualificaciones equivalentes pueden constituir una base legítima para el nombramiento, siempre que el puesto no requiera licencia profesional ni esté sujeto a requisitos mandatorios establecidos por legislación especial.

Mediante esta Ley se añade un nuevo Artículo 2.004A al Código Municipal de Puerto Rico, a fin de regular específicamente el nombramiento de funcionarios municipales en casos de difícil reclutamiento, y se enmienda el Artículo 2.047 para requerir que todo requisito alternativo que pueda utilizarse en tales circunstancias conste

previamente en el correspondiente Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable. De ese modo, se fortalece la claridad normativa, se protege la continuidad del servicio público municipal y se mantiene la integridad del sistema de recursos humanos de los municipios.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 2.004A a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 2.004A.- Nombramiento de Funcionarios Municipales en Casos de Dificil Reclutamiento

(a) Cuando un municipio demuestre la existencia de una dificultad real de reclutamiento para ocupar ~~una posición directiva~~ puesto directivo, gerencial o de confianza que no requiera licencia profesional, colegiación compulsoria, certificación obligatoria o cualquier otra credencial mandatoria impuesta por ley para su desempeño, el Alcalde podrá someter a la consideración de la Legislatura Municipal el nombramiento de una persona que satisfaga requisitos alternos de preparación académica y experiencia, conforme a lo dispuesto en este Artículo.

(b) "Para efectos de este Artículo:

(1) "Puesto de confianza" significa aquel puesto clasificado dentro del servicio de confianza conforme al Artículo 2.044 de este Código.

(2) "Puesto directivo" significa aquel puesto, esté o no clasificado dentro del servicio de confianza, cuyo incumbente ostenta la autoridad final de dirección sobre una unidad administrativa, programa o dependencia municipal, con responsabilidad directa por sus resultados operacionales.

1 (3) "Puesto gerencial" significa aquel puesto cuyo incumbente ejerce funciones de
2 supervisión, coordinación operacional o manejo de personal, presupuesto o recursos asignados a
3 un programa, división o área de trabajo, bajo la dirección general de un puesto directivo, sin que
4 ello suponga necesariamente la autoridad final sobre la unidad administrativa correspondiente.
5 Estas definiciones no incluyen puestos de carrera cuyas funciones sean primordialmente
6 operacionales, de apoyo administrativo o de ejecución de tareas bajo la supervisión directa de otro
7 funcionario."

8 ~~(b)~~(c) Para fines de este Artículo, se entenderá que existe dificultad real de reclutamiento
9 cuando el municipio, mediante su dependencia de recursos humanos, certifique y documente en el
10 expediente administrativo correspondiente que ha realizado gestiones razonables, suficientes y de
11 buena fe para reclutar candidatos para el puesto, sin haber logrado identificar o retener aspirantes
12 que reúnan los requisitos ordinarios establecidos para la clase de puesto, debido, entre otros
13 factores, a la compensación autorizada, a la escasez de candidatos disponibles o a las condiciones
14 objetivas del mercado de empleo. Además, se entenderá cumplida esta certificación cuando el
15 municipio evidencie que el proceso de reclutamiento correspondiente estuvo abierto por un período
16 no menor de sesenta (60) días naturales y que se utilizó, como mínimo, un medio de divulgación
17 pública, sin que ello limite la consideración de otros factores pertinentes que el municipio
18 documente.

19 ~~(e)~~(d) Los requisitos alternos que podrán utilizarse al amparo de este Artículo deberán
20 constar previamente en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la
21 reglamentación municipal aplicable, guardar relación razonable con la naturaleza y funciones del
22 puesto, y preservar el principio de mérito en la selección del personal. Dichos requisitos deberán

quedar incorporados al Plan o a la reglamentación municipal aplicable con antelación al inicio del proceso de reclutamiento correspondiente, y en ningún caso podrán adoptarse o enmendarse después de haberse identificado a la persona candidata a ser nominada.

~~(d)~~(e) Todo nombramiento sometido al amparo de este Artículo deberá ir acompañado de una certificación de la autoridad municipal competente en materia de recursos humanos, en la que conste:

(1) la identificación de la clase de puesto;

(2) sus funciones esenciales;

(3) los requisitos ordinarios aplicables;

(4) los requisitos alternos autorizados;

(5) la descripción de la dificultad real de reclutamiento;

(6) las gestiones realizadas por el municipio para reclutar candidatos;

(7) la justificación de la idoneidad de la persona nominada sustentada en una evaluación escrita que compare su preparación académica, experiencia laboral y competencias con las funciones esenciales del puesto; y

(8) una certificación expresa de que el puesto no requiere licencia profesional, colegiación compulsoria ni otro requisito mandatorio impuesto por ley especial.

~~(e)~~(f) Los requisitos alternos podrán incluir combinaciones equivalentes de preparación académica, experiencia progresiva, adiestramientos especializados, experiencia supervisora, competencias ocupacionales demostradas o cualquier otro criterio objetivo previamente definido por el municipio en su Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en su reglamentación.

1 ~~(f)~~(g) Lo dispuesto en este Artículo será de carácter excepcional y no se interpretará como
2 autorización para dispensar requisitos profesionales mandatorios ni para aplicar automáticamente
3 criterios alternos a todos los nombramientos de puestos directivos, gerenciales o de confianza.
4 Tampoco se interpretará como autorización para relevar a la autoridad nominadora del
5 cumplimiento de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de
6 Ética Gubernamental de Puerto Rico", incluyendo sus disposiciones sobre nepotismo y conflictos
7 de intereses; ni para dispensar los requisitos particulares que otra ley especial establezca para los
8 puestos de Director de Finanzas, Director de Recursos Humanos, Auditor Interno, Director de
9 Planificación, o cualquier otro puesto sujeto a requisitos profesionales o estatutarios específicos,
10 incluyendo las disposiciones particulares ya contenidas en el Artículo 2.004 de este Código para
11 los Directores de Recursos Humanos y de Finanzas.

12 (g)(h) La consideración legislativa de los nombramientos sometidos al amparo de este
13 Artículo se regirá por las demás disposiciones aplicables del Código Municipal de Puerto Rico. En
14 los casos en que un nombramiento pudiera considerarse simultáneamente bajo este Artículo y bajo
15 el mecanismo de dificultad de reclutamiento dispuesto en el Artículo 2.004 de este Código,
16 prevalecerán los requisitos de documentación, certificación y transparencia establecidos en este
17 Artículo 2.004A. La certificación de la dependencia municipal de recursos humanos constituye un
18 requisito de trámite y no sustituye ni limita la facultad de evaluación independiente de la
19 Legislatura Municipal para aprobar, rechazar o solicitar información adicional sobre el
20 nombramiento sometido a su consideración."

21 (i) Cada municipio remitirá anualmente a la Oficina de Administración y Transformación
22 de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) un informe que detalle los

1 nombramientos efectuados al amparo de este Artículo durante el año fiscal correspondiente,
2 incluyendo la clase de puesto, la dificultad de reclutamiento certificada, y los requisitos alternos
3 utilizados. La OATRH consolidará esa información y la pondrá a disposición de la Asamblea
4 Legislativa cuando esta lo solicite.

5 (j) Toda persona nombrada al amparo de este Artículo deberá completar, dentro del término
6 de ciento ochenta (180) contados a partir de la fecha de su nombramiento, un adiestramiento
7 integral relacionado con las funciones del puesto, ofrecido o avalado por la OATRH, como
8 condición para continuar en el cargo.

9 (k) La reglamentación municipal que se adopte para implantar este Artículo deberá
10 establecer la evidencia mínima requerida para acreditar la dificultad real de reclutamiento,
11 incluyendo, sin limitarse a, el período durante el cual se realizaron las gestiones de reclutamiento,
12 los medios utilizados para divulgar la oportunidad de empleo, la cantidad de personas
13 consideradas, y las razones objetivas por las cuales no fue posible reclutar o retener candidatos que
14 cumplieran con los requisitos ordinarios.

15 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.047 de la Ley 107-2020, según enmendada,
16 conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", para añadir un nuevo inciso, que
17 lea como sigue:

18 "(e) En el caso de puestos directivos, gerenciales o de confianza que no requieran licencia
19 profesional, colegiación compulsoria, certificación obligatoria o cualquier otra credencial
20 mandatoria impuesta por ley para su desempeño, el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución
21 Uniforme podrá incluir requisitos alternos de preparación académica y experiencia aplicables
22 exclusivamente en casos de difícil reclutamiento, siempre que dichos requisitos alternos estén

1 *definidos con claridad, respondan a criterios objetivos de equivalencia, guarden relación con la*
2 *naturaleza del puesto y preserven el principio de mérito. Estos requisitos alternos deberán ser*
3 *consistentes con los criterios, la documentación y las salvaguardas establecidas en el Artículo*
4 *2.004A de este Código.*"

5 Sección 3.- Clausula de Separabilidad.

6 Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, nula o
7 inválida por un tribunal competente, dicha declaración no afectará las demás
8 disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

9 Sección 4.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.